

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos centrais da **Aula 12 – Lei nº 8.112/1990 (Parte 1)**, detalhando o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias e fundações públicas federais.

1. Âmbito de Aplicação e Conceitos Fundamentais

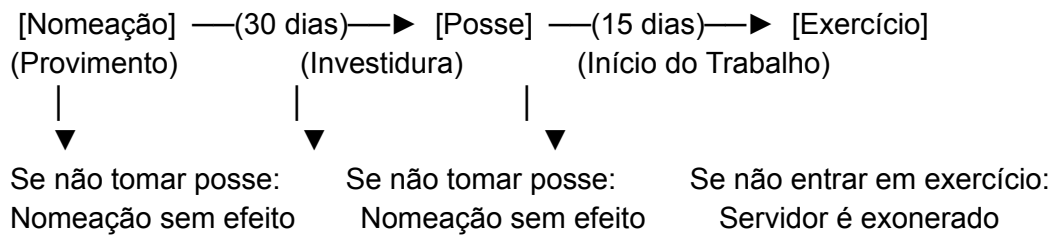
- **Abrangência:** A Lei nº 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estatutários da **Administração Direta, autarquias e fundações públicas** de todos os Poderes da União.
 - **Exclusões:** Não se aplica aos **militares** (que possuem estatuto próprio), aos **empregados públicos** (regidos pela CLT) e aos **contratados temporários**.
 - **Servidor Público:** Pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão.
 - **Cargo Público:** Unidade de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, criada por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, acessível a todos os brasileiros.
 - **Gratuidade:** É **vedada a prestação de serviços gratuitos**, ressalvados os casos previstos em lei.
 - **Regime Jurídico:** Não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, resguardando-se o direito adquirido aos direitos cujos requisitos de gozo já tenham sido totalmente preenchidos.
-

2. Requisitos Básicos para Investidura e Concurso Público

- **Requisitos Básicos (Art. 5º):**
 - Nacionalidade brasileira;
 - Gozo dos direitos políticos;
 - Quitação com as obrigações militares e eleitorais;
 - Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
 - Idade mínima de 18 anos;
 - Aptidão física e mental.
- **Exceção para Estrangeiros:** Universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais podem prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
- **Exame Psicotécnico:** Só pode ser exigido para habilitação a cargo público quando houver **previsão expressa em lei** (Súmula Vinculante 44 do STF).
- **Pessoas com Deficiência:** Assegurado o direito de inscrição em concurso para cargos compatíveis, reservando-se **até 20% das vagas** oferecidas.
- **Concurso Público:**
 - Validade fixada em edital (de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período).

- Edital publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
- Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo não expirado.
- A comprovação da escolaridade e experiência profissional, quando exigidas, deve ocorrer na **posse**.

3. Provimento, Investidura, Posse e Exercício



- **Provimento:** Ato da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público.
 - **Formas de Provimento (Art. 8º):**
 - **Nomeação** (provimento originário);
 - **Promoção**;
 - **Readaptação**;
 - **Reversão**;
 - **Aproveitamento**;
 - **Reintegração**;
 - **Recondução**.
 - *Atenção:* Ascensão e transferência foram revogadas por inconstitucionalidade.
 - **Nomeação:** Única forma de provimento originário e único meio de provimento para cargo em comissão.
 - **Investidura:** Ocorre com a **posse**.
 - **Posse:**
 - Assinatura do termo onde constam atribuições, deveres e direitos.
 - Prazo de **30 dias improrrogáveis** a contar da publicação do ato de provimento.
 - Se a posse não ocorrer no prazo, o ato de provimento será tornado **sem efeito**.
 - Pode dar-se mediante **procuração específica**.
 - **Exercício:**
 - Efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
 - Prazo de **15 dias** contados da data da posse.
 - Se não entrar em exercício no prazo, o servidor será **exonerado**.
 - O início do exercício marca a contagem do tempo de serviço e a remuneração.
-

4. Estágio Probatório e Estabilidade

- **Conceito:** Período de avaliação da capacidade e aptidão do servidor nomeado para cargo efetivo ao entrar em exercício.
 - **Duração:** O texto da Lei nº 8.112/1990 fixa 24 meses, contudo, o STF e o STJ pacificaram o entendimento de que a duração do estágio probatório é de **36 meses (3 anos)** de efetivo exercício, acompanhando o prazo constitucional da estabilidade (EC 19/1998).
 - **Fatores Avaliados (Mnemônico RAPID / ARIPD):**
 - Assiduidade;
 - Responsabilidade;
 - Iniciativa (capacidade de);
 - Produtividade;
 - Disciplina.
 - **Homologação da Avaliação:** Submetida à autoridade competente 4 meses antes de findar o período.
 - **Inabilitação no Estágio:** O servidor não aprovado será **exonerado** ou, se já for **estável** no serviço público federal, será **reconduzido** ao cargo anteriormente ocupado.
 - **Afastamentos/Licenças que Suspendem o Estágio:** Doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge/companheiro, atividade política, servir em organismo internacional e participação em curso de formação decorrente de outro concurso público federal.
-

5. Formas de Provimento Derivado

Instituto	Conceito e Hipóteses Principais	Observações Importantes
Readaptação	Investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida na capacidade física ou mental , verificada em inspeção médica.	Se julgado incapaz para o serviço público, será aposentado. Inexistindo vaga, atua como excedente.
Reversão	Retorno à atividade do servidor aposentado por: 1. Invalidez (quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos); 2. Interesse da Administração (aposentadoria voluntária, servidor estável, ocorrida nos últimos 5 anos, com cargo vago).	Exige existência de cargo vago na reversão a pedido/no interesse.
Aproveitamento	Retorno à atividade do servidor estável colocado em disponibilidade .	Realizado em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis.

Reintegração	Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.	Se o cargo estiver provido, o ocupante (se estável) é reconduzido sem indenização, aproveitado ou posto em disponibilidade.
Recondução	Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Decorre de: 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo (ou desistência voluntária); 2. Reintegração do anterior ocupante.	Aplica-se exclusivamente ao servidor que já possui estabilidade.

6. Vacância (Art. 33)

Consiste na desocupação do cargo público. Ocorre por:

1. **Exoneração** (sem caráter punitivo);
 2. **Demissão** (penalidade disciplinar);
 3. **Promoção** (provimento e vacância simultâneos);
 4. **Readaptação** (provimento e vacância simultâneos);
 5. **Aposentadoria**;
 6. **Posse em outro cargo inacumulável**;
 7. **Falecimento**.
-

7. Formas de Deslocamento (Não são Provimento nem Vacância)

- **Remoção:** Deslocamento do **servidor** no âmbito do mesmo quadro de pessoal, com ou sem mudança de sede.
 - *De ofício:* No interesse da Administração (compulsoria).
 - *A pedido (a critério da Administração):* Análise discricionária.
 - *A pedido (independente do interesse da Administração - Direito Subjetivo):*
 1. Acompanhar cônjuge/companheiro (também servidor público civil ou militar) deslocado no interesse da Administração;
 2. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
 3. Em virtude de processo seletivo promovido para esse fim.
 - *Prazo para exercício:* Se envolver mudança de município, concede-se o prazo de **10 a 30 dias** para a retomada do trabalho.
- **Redistribuição:** Deslocamento do **cargo** de provimento efetivo (ocupado ou vago) para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
 - Realizada **sempre de ofício**, no interesse da Administração.
 - **Independente da estabilidade** do servidor.
 - Exige equivalência de vencimentos, manutenção das atribuições e mesmo nível de escolaridade.

- **Substituição:** Ocupação temporária de cargos ou funções de direção, chefia e de natureza especial durante os impedimentos ou afastamentos legais do titular.
-

💡 Se desejar, posso elaborar um simulado de questões da banca Cebraspe focado nos prazos de posse/exercício, formas de provimento derivado e regras de remoção!